

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1431/2530

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสุรินทร์

โจทก์

นายสุชาติ ลัมศิริโพธิ์ทอง

จำเลย

นายสุชาติ ลัมศิริโพธิ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกาเพื่อ
ขอรับโทษตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493
มาตรา 4,5,12,30,31,44,45,23 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ จำเลย
ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐานมีสุรากลั่นปรับ 500 บาท ฐานทำสุรากลั่นจำ
คุก 1 เดือนฐานทำการเปลี่ยนแปลงน้ำสุราตามมาตรา 23 โจทก์บรรยายฟ้องรวมกับ
ฐานทำสุราในข้อ (ก) เป็นความผิดกรรมเดียว ศาลได้ลงโทษฐานทำสุรากลั่นตาม
มาตรา 30 ซึ่งเป็นบทหนักไปแล้วเช่นกันกับความผิดตามมาตรา 12 ที่โจทก์อ้างมา
ในคำขอให้ลงโทษอันเป็นความผิดฐานใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นกรรมเดียวกับ
ฐานทำสุรากลั่นตามฟ้องข้อ (ก) กับลงโทษตามมาตรา 30 บทหนักแล้วจึงไม่ลงให้อีก
ความผิดฐานนำออกแสดงเพื่อขายสุราที่ทำขึ้น ปรับ 2,500 บาท ฐานนำแสดงมภ์สุราที่
ใช้แล้วออกมาใช้อีก จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 2 เดือน และปรับ3,000 บาท ฯลฯ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 43,46)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ